

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 08/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processo: TC-017136.989.25-8.

Representante: Fazzano Comércio de Equipamentos e Serviços Especializados Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

Responsáveis: Leydiane Ferreira dos Santos (Pregoeira); José Roberto da Silva (Prefeito).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital do Pregão eletrônico nº 66/2025, processo administrativo nº 14405/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba objetivando o registro de preços para aquisição de sacos plásticos para coleta de resíduos.

Valor estimado: R\$ 4.910.534,15 (quatro milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quinze centavos).

Procurador de Contas: Thiago Pinheiro Lima.

Advogados(as) habilitados(as) no E-TCESP: Não constam.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA COLETA DE RESÍDUOS. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE ATESTADO PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E OPERACIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1.1. Trata-se de representação de **FAZZANO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** em face do edital do

Pregão eletrônico nº 66/2025, processo administrativo nº 14405/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA** objetivando o registro de preços para aquisição de sacos plásticos para coleta de resíduos.

1.2. A Representante questiona os seguintes aspectos do ato convocatório:

a) Exigência de atestados técnicos comprovando fornecimento de 50% dos itens do lote, em afronta ao art. 67, §1º da Lei 14.133/2021;

b) Exigência de laudos analíticos complexos (IPT, Inmetro e biodegradação), de alto custo e difícil obtenção, caracterizando direcionamento da licitação;

c) Exigência de apresentação simultânea de amostras e laudos em prazo exíguo, que inviabiliza a ampla participação.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Por decisão do E. Plenário, na sessão de 17/07/2025, foi determinada a suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimento de contratação, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA**, para apresentação de todos os documentos, justificativas e esclarecimentos cabíveis em relação às insurgências da representação; além de: **i)** demonstrar as medidas adotadas para cumprimento da decisão; **ii)** proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso; e **iii)** informar se as causas que motivaram a ordem de suspensão são objeto de **impugnações, pedidos de esclarecimentos ou recursos administrativos** processados nos termos dos artigos 164 a 168 da Lei nº 14.133/21, encaminhando a documentação pertinente em caso positivo.

1.5. A Representada apresentou justificativas e documentos nos autos (evento 24).

1.6. O **Ministério Público de Contas** concluiu pela **procedência parcial** da representação (eventos 30).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO **SESSÃO: 08/10/2025**
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-017136.989.25-8

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **FAZZANO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** em face do edital do Pregão eletrônico nº 66/2025, processo administrativo nº 14405/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA** objetivando o registro de preços para aquisição de sacos plásticos para coleta de resíduos.

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências, a fim de conferir à Administração da Municipalidade posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Início pela crítica à exigência de atestados de capacidade técnica em licitação destinada ao simples fornecimento de bens, que fundamentou a suspensão cautelar do certame.

De se observar que a jurisprudência predominante neste E. Tribunal de Contas, é no sentido de que a requisição de atestados de fornecimento de bens para comprovação de qualificação técnica se restringe a certames que envolvem situações de complexidades atípicas e devidamente justificadas, a exemplo do fornecimento de produtos perecíveis, de bens que demandem manuseio específico, alta personalização ou logística de distribuição

complexa, com riscos operacionais elevados, conforme destacou o Ministério Público de Contas em sua manifestação.

Não é o que se observa nos autos, conforme constou na decisão que deferiu a cautelar de suspensão do certame, “A compreensão de que há restritividade na exigência de atestados de capacidade técnica em fornecimentos desprovidos de complexidade tecnológica e operacional que justifique tal requisito de habilitação prevaleceu recentemente neste Plenário no âmbito julgamento dos TCs. 006654.989.25-0 e 006753.989.25-0, de minha relatoria, na sessão de 04/06/2025, resultando em determinação para que seja **suprimida a necessidade de apresentação dos atestados de qualificação técnica operacional**”:

“Quanto à qualificação operacional, entendo, em companhia das manifestações unânimes dos órgãos oficiantes nos processos, prescindível a apresentação de documentos comprobatórios de execução anterior **em face do objeto de natureza simples, sem serviços associados**, notadamente porque a **LLCA, de forma geral e ressalvada a hipótese específica do § 3º, do art. 88, não prevê a possibilidade de se exigir atestado de fornecimento de bens.**”

(grifei)

Assim, neste aspecto o ato convocatório demanda revisão, devendo a Administração excluir a exigência criticada, constante do subitem 5.2.1. do instrumento de convocação.

2.4. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero improcedentes as críticas relacionadas à requisição de laudos analíticos complexos e exigência de apresentação simultânea de amostras e laudos em prazo exíguo, adotando a manifestação do Ministério Público de Contas como razão de decidir.

2.5. Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA**

PARCIAL da representação e, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA** que, caso prossiga com o certame, que retifique o edital de modo a excluir a exigência de apresentação dos atestados de qualificação técnica.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Valdenir Antonio Polizeli
Conselheiro Substituto – Auditor